



Nr. 341 Der Reichsminister des Innern an die Reichsminister. 5. November 1929

R 43 I/1889 , Bl. 199, hier: Bl. 199 Umdruck

[Tagesordnung]

Die besondere Begründung des Volksbegehrens.

Betr.: Volksbegehren „Freiheitsgesetz“.

Nach dem vorläufigen Ergebnis des Eintragungsverfahrens beim Volksbegehren „Freiheitsgesetz“ ist damit zu rechnen, daß das Volksbegehren zustande gekommen ist (§ 42 Abs. 2 des Gesetzes über den Volksentscheid)¹. Der dem Volksbegehren zugrunde liegende Entwurf eines Gesetzes gegen die Versklavung des deutschen Volkes wird daher unverzüglich nach Feststellung des Eintragungsergebnisses durch den Reichswahlausschuß beim Reichstag einzubringen sein. Hierbei ist die Stellungnahme der Reichsregierung darzulegen (Artikel 73 Abs. 3 der Reichsverfassung, § 41 Abs. 2² und § 43 Abs. 3³ des Gesetzes über den Volksentscheid).

Der Reichswahlausschuß wird voraussichtlich in den Tagen zwischen dem 20. und 25. November das Eintragungsergebnis endgültig feststellen⁴. Es besteht darum die Möglichkeit, den Gesetzentwurf bis zum Zusammentritt des Reichstags bei diesem einzubringen. Zwecks Vorbereitung der Kabinettsberatung über die Stellungnahme der Reichsregierung bitte ich das Auswärtige Amt einen Entwurf für die Stellungnahme der Reichsregierung mir baldmöglichst zugehen zu lassen. Hierbei wird im Hinblick auf § 3 des Gesetzentwurfs der Herr Reichswirtschaftsminister und der Herr Reichsfinanzminister zu beteiligen sein.

Den Herrn Reichsminister der Justiz bitte ich um eine Stellungnahme zu § 4 des Gesetzentwurfs.

In der Darlegung der Reichsregierung wird auch dazu Stellung zu nehmen sein, ob der Gesetzentwurf verfassungsändernd ist. Hierzu liegt bereits eine Äußerung des Herrn Reichsministers der Justiz vor. Ich bitte auch das Auswärtige Amt um baldige Stellungnahme zu dieser Frage. Ich behalte mir vor, nach Eingang der Äußerung des Auswärtigen Amtes gegebenenfalls eine kommissarische Besprechung über diese Teilfrage anzuberaumen.

Der Reichsausschuß für das deutsche Volksbegehren hat dem Gesetzentwurf eine allgemeine und eine besondere Begründung beigegeben. Die Bestimmungen über das Volksgesetzgebungsverfahren sehen nicht vor, daß solche von den Trägern des Volksbegehrens eingereichten Begründungen dem Reichstage vorzulegen sind. Es ist aber damit zu rechnen, daß bei Beratung des Gesetzentwurfs im Reichstag die hinter dem Volksbegehren stehenden Parteien die Ausführungen der Begründungen wiederholen. Es wird sich daher vielleicht empfehlen, in der Stellungnahme der Reichsregierung auch die Gedankengänge der Begründung zu berücksichtigen.

Ich füge bei:

¹ Annahme des Volksbegehrens bei Abgabe der Unterschriften von 1/10 der stimmberechtigten Wähler (RGBl. 1921, S. 796).

² Mitteilung des Reichswahlleiters an den RIM (RGBl. 1921, S. 796).

³ Verpflichtung für die RReg., das Gesetz unverzüglich einzubringen (RGBl. 1921, S. 796).

⁴ Das Stimmenverhältnis betrug knapp 10,02%. Der höchste Prozentsatz der Eintragung lag in Ostpreußen mit 24,66%, der niedrigste in Koblenz-Trier mit 1,25%.

- 1.
den Entwurf eines „Gesetzes gegen die Versklavung des deutschen Volkes“;
- 2.
die allgemeine und die besondere Begründung zu diesem Gesetzentwurf;
- 3.
Abschrift der Äußerung des Herrn Reichsministers der Justiz zur Frage, inwieweit der Gesetzentwurf verfassungsändernd ist.

Severing

[Anlage 1: ...] ⁵

[Anlage 2:]

Allgemeine Begründung zum Freiheitsgesetz ⁶.

Der Gesetzentwurf ruft in schicksalsschwerer Stunde zur Abwehr einer furchtbaren Gefahr auf, die über Volk und Vaterland schwebt.

Die Konferenz im Haag, auf der sich die Vertreter der „Sieger“-Staaten versammelt hatten, um der deutschen Abordnung über die Durchführung des Pariser Tributplanes, des sogenannten Young-Planes, zu verhandeln, ist beendet. Der neue Zahlungsplan, der sich wieder auf die Lüge von der deutschen Kriegsschuld stützt und sachlich weit über den Versailler Vertrag hinausgeht, wurde nach monatelangem Hin und Her am 7. Juni 1929 in der Form eines „Sachverständigen-Gutachtens“ festgestellt. Von den deutschen Sachverständigen hatte Dr. Albert Vögler sein Amt vorher niedergelegt, da er das zu erwartende Ergebnis der Verhandlungen nicht mitverantworten konnte. Im Haag hat dieser Pariser Zahlungsplan eine weitere Verschlechterung zu Deutschlands Lasten erfahren. Nun soll er als völkerrechtlicher Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und den beteiligten Mächten in Kraft gesetzt werden. Was die Diplomaten im Haag nach wenig würdigen Verhandlungen beschlossen haben, ist für ein Deutschland unannehmbar, das an seine Kinder und Kindeskinde denkt und sich nicht um kleiner augenblicklicher Vorteile willen dauernder Fron unterwerfen will. Die Verhandlungen fanden wiederum auf falscher Grundlage statt. Der Pariser Tributplan ist für Deutschland unerträglich, auch wenn mit seiner Annahme die Räumung des Rheinlandes in Aussicht gestellt wird. Statt über die Unerträglichkeit der Tribute wurde im Haag über Bedingungen und Gegenzugeständnisse der Rheinlandräumung verhandelt. Damit ist dem deutschen Volke ein gefälschtes Bild der Dinge vorgespiegelt worden. Die Sachverständigen der deutschen Regierung selbst haben ebenso wie alle berufenen Vertretungen der deutschen Wirtschaft festgestellt, daß die übernommenen Verpflichtungen unerfüllbar sind. Wollte also die deutsche Volksvertretung solche Leistungen wirklich vertraglich übernehmen, so würde sich die deutsche Politik einer Lüge schuldig machen.

Um das drohende Unheil von Deutschland abzuwenden, hat sich am 9. Juli d. J. der Reichsausschuß für das deutsche Volksbegehren gebildet und den Willen kund getan, daß der Pariser Tributplan verpflichtende Kraft für Deutschland erhält. Da er wie die Dawes-Verträge und der Versailler sogenannte Friedensvertrag letzten Endes auf der erpreßten Anerkennung der deutschen Schuld am Krieg beruht, hat der Reichsausschuß auch den Kampf hiergegen zu seiner Aufgabe gemacht.

Damit ist gesagt, was wir wollen: *den Pariser Tributplan verhindern und die Kriegsschuldlüge beseitigen*. Nach der geltenden Reichsverfassung soll durch ein Volksbegehren ein Volksentscheid herbeigeführt werden, der die Annahme der verderblichen Forderungen der Feinde unmöglich macht.

Die Tributleistungen Deutschlands waren bisher auf Grund des sogenannten Dawes-Gutachtens durch das Londoner Abkommen vom 16. August 1924 geregelt. Seitdem hat sich gezeigt, daß Deutschland auch unter Aufbietung des besten Willens und größten Fleißes nicht in der Lage ist,

⁵ Hier nicht abgedruckt; vgl. Anlage 1 zur RT-Drucks. Nr. 1429, Bd. 438.

⁶ Dieser Teil der Anlage wurde vom RIM der Rkei am 22. 10. zugesandt (R 43 I/1889, Bl. 134-142, hier: Bl. 134-142).

aus eigener Kraft diesen Verpflichtungen nachzukommen. In dem Dawes-Plan war ausgesprochen und ist mit den Londoner Gesetzen geltendes Recht geworden, daß Deutschland die ihm auferlegten Zahlungen nur aus den Überschüssen seiner Ausfuhr über seine Einfuhr leisten könne, da sonst die Entwicklung „zu künftiger Unbeständigkeit der Währung und zu Katastrophen führen“ würde (Dawes-Plan Teil I, Abschnitt XIII). Nun weist die deutsche Außenhandelsbilanz tatsächlich nicht nur keine Überschüsse auf, sondern sie ist sogar seit 1924 mit 10–12 Milliarden Reichsmark passiv. Trotzdem hat Deutschland gegen den Sinn des Dawes-Planes bis zum 31. August 1929 rund 8 Milliarden Goldmark gezahlt, indem es die notwendigen Mittel von dem Auslande, vor allem von Amerika, geborgt hat.

Die deutsche Zahlungsbilanz ist seit 1924 mit 16,5 Milliarden Reichsmark passiv. Der Stand der deutschen Auslandsverschuldungen beziffert sich auf 15 Milliarden Reichsmark, die zur Verzinsung und Tilgung jährlich 5 Milliarden Reichsmark in ausländischen Zahlungsmitteln erfordern. Die Zinsen müssen mit neuer Verschuldung gedeckt werden. Unter der Einwirkung dieser jahrelangen Wirtschaft mit fremden Gelde ist die deutsche Volkswirtschaft in einen *unhaltbaren Zustand der Verschuldung und Überfremdung* geraten.

Immer enger werden die Lebensbedingungen des deutschen Volkes eingeschnürt. Die Landwirtschaft, deren Zusammenbruch kein Volk dulden und ertragen kann, das noch Willen zum Leben hat, liegt darnieder. Dreiviertel aller deutschen landwirtschaftlichen Betriebe arbeiten ohne Rente. Die Schuldenlast der Landwirtschaft beträgt 13 Milliarden Reichsmark, die an Verzinsung und Tilgung jährlich 1,3 Milliarden Reichsmark verschlingt. Der gewerbliche Mittelstand in Stadt und Land ist ins Herz getroffen. Die Zahl der Konkurse und Vergleichsverfahren stieg von 3540 im ersten Halbjahr 1927 auf 7583 im ersten Halbjahr 1929, hat sich also innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt. Das gleiche gilt von der Zahl der Wechselproteste, die von rund 24 000 im ersten Halbjahr 1927 auf über 53 000 im ersten Halbjahr 1929 angewachsen ist. Weite Teile der Industrie ringen um ihre Existenz. Die Überfremdung durch das Einströmen ausländischen Kapitals macht rasche Fortschritte. Die größte deutsche Automobilfabrik (Opel), selbst ganze Industriezweige, wie die Kugellagerindustrie, die Margarineindustrie, die Türschloßindustrie sind vollständig oder doch überwiegend in ausländischem Besitz. An der deutschen Schwerindustrie, dem Braunkohlenbergbau, der Glasindustrie, der Textilindustrie, der Papierindustrie, der Schokoladenindustrie, des Hotelgewerbes usw. sind ausländische Interessen mehr oder minder stark beteiligt. 20% des Berliner Hausbesitzes im Werte von 1,5 Milliarden Goldmark befinden sich schon wieder in der Hand von Ausländern.

Im Monatsdurchschnitt des Jahres 1913 hat die Zahl der Neugründungen von Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung die Auflösungen mit 187 übertroffen, während im Monatsdurchschnitt 1928 407 Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung mehr aufgelöst als neu gegründet wurden. 29% der deutschen Aktiengesellschaften verteilten 1928 keine Dividende; 1927 blieben 27% von ihnen dividendelos. Aber auch die verhältnismäßig hoch erscheinenden Dividenden einzelner Unternehmungen stehen, gemessen an dem Kursstand ihrer Aktien erheblich hinter der Rente festverzinslicher Werte zurück. Die Durchschnittsverzinsung der deutschen Aktiengesellschaften beträgt daher schätzungsweise nur 5%, während für Leihgeld 10% und mehr gezahlt werden müssen. Die Folge ist ein fortwährender Ausverkauf deutscher Aktien zu niedrigsten Preisen an das Ausland.

Deutschland muß unter den großen Wirtschaftsvölkern bei einem Diskontsatz von 7,5% mit dem teuersten Gelde der Welt arbeiten, während Frankreich mit nur 3,5% über das billigste Geld verfügt und nach den Ausführungen des französischen Ministers Tardieu heute das reichste Land Europas ist. Der Niedergang der deutschen Wirtschaft drückt in immer verhängnisvollerem Maße auf die breiten Schichten der städtischen Bevölkerung. Die *Arbeiterschaft* leidet schwer unter dem *Elend der Arbeitslosigkeit*. Die Zahl der Arbeitslosen schwankt seit Januar d. J. zwischen 900 000 und 2,6 Millionen. Der Geburtenüberschuß ist von fast 512 000 Seelen im Jahre 1924 auf annähernd 405 000 Seelen im Jahre 1927 gesunken. Die Entwicklung geht weiter nach unten.

Die gesamte Reichsschuld ist seit Januar 1929 von 8,3 Milliarden RM auf 9,1 Milliarden RM im Juni angeschwollen, hat also innerhalb eines halben Jahres eine Zunahme von 800 Millionen erfahren. Am 31. Dezember 1924 hat sie sich auf 2,9 Milliarden belaufen. In noch nicht fünf Jahren ist also allein die Reichsschuld um mehr als 6000 Millionen gewachsen.

Hinzukommen die Schulden der Länder und Gemeinden, die sich bereits am 31. März 1928 auf 6,4 Milliarden bezifferten.

Die Reichseinnahmen sinken und bleiben bereits hinter den Voranschlägen zurück. Die Fehlbeträge wachsen. Bereits im Finanzjahr 1928/29 wies der Reichshaushalt ein Defizit von über 1,1 Milliarde Reichsmark auf. Die Lage der Reichskasse ist so schlimm, daß nach der Feststellung des Reichsfinanzministers im Überblick zum Reichshaushalt 1928/29 sogar die Bezahlung der Beamten und Pensionäre und die Überweisungen an die Länder gefährdet erscheinen. Die Gefahr eines Kassenbankrotts konnte nur durch recht bedenkliche Mittel behoben werden.

Die Reichsbahn, die nach wie vor etwa eine Milliarde Reichsmark Kriegstribute zu zahlen hat, ist nicht in der Lage, die für die Sicherheit des Verkehrs und die Erhaltung ihrer Substanz nötigen Ausgaben zu leisten. Ohne ausgeglichene Handelsbilanz und ohne ausgeglichenen Haushalt ist auf die Dauer die Währung nicht zu halten. Gerade der jetzige Herr Reichsbankpräsident Dr. Schacht und der jetzige Herr Reichsfinanzminister Dr. Hilferding waren es, die dieses unabänderliche Wirtschaftsgesetz nachdrücklich betont haben.

Ein Fortgang dieser Entwicklung führt zum Zusammenbruch des deutschen Staates und der deutschen Wirtschaft.

Trotz dieser erschütternden Bilanz des unerträglichen Dawes-Planes geht der Pariser Tributplan weit über die bisherigen Forderungen hinaus. Die gesamten Jahreszahlungen belaufen sich nach dem neuen Plan ohne die vorgesehenen Sonderleistungen und die im Haag eingetretenen Verschlechterungen auf 114 Milliarden Goldmark. Die bereits erfüllten Leistungen Deutschlands in Höhe von rund 56 Milliarden Goldmark einschließlich der 8 Milliarden Goldmark des Dawes-Planes bleiben unberücksichtigt. Es ergibt sich demnach ohne den Verlust unserer Kolonien eine Gesamttributlast von 170 Milliarden Goldmark.

Die Gesamtlast, nicht die für die ersten Jahre ermäßigten Zahlungen, ist entscheidend für die Zukunft des deutschen Volkes. Die „Ermäßigungen“ reichen im übrigen nicht einmal hin, um den Fehlbetrag des Nachtragshaushalts des Reiches von 1929/30 zu decken. Wo bleibt die zugesagte Erleichterung für die deutsche Wirtschaft? Wo ist die Milliarde, um den Fehlbetrag des Reichshaushalts von 1928/29 zu decken, von den Fehlbeträgen in Ländern und Gemeinden ganz zu schweigen?

Daß obendrein der Schutz der deutschen Währung preisgegeben und der neue Tributplan endgültig und unabänderlich sein soll, diese entscheidenden Gesichtspunkte werden dem deutschen Volke vorenthalten. Es heißt ausdrücklich und nachdrücklich: „daß, wenn Deutschland jetzt eine Verantwortung von der Art einer feierlichen Schuldverpflichtung auf geschäftlicher und finanzieller Grundlage übernimmt, es gut daran tut, zu prüfen, wo die Grenzen der Belastung liegen, die es endgültig auf sich nehmen kann.“

Neben der materiellen Grundlage spielt auch die völkerrechtliche Lage eine maßgebliche Rolle.

Der Pariser Tributplan beruht ebenso wie das Versailler Diktat auf der Kriegsschuldlüge.

Der Artikel 231 ist die grundlegende Bestimmung des Versailler Vertrages. Er lautet: [„...“]

Auch späterhin haben die maßgebenden Staatsmänner der Alliierten immer wieder betont, daß das Versailler Diktat ein Strafurteil für „das größte Verbrechen gegen die Menschheit und die Freiheit der Völker, das irgendeine Nation, die sich zivilisiert nennt, jemals bewußt begangen hat“, darstelle. [Es folgen weitere Zitate in dieser Art.]

Der Herr Reichsaußenminister Dr. Stresemann stellte demgegenüber die rechtlichen und politischen Tatsachen auf den Kopf, indem er am 24. Juni 1929 im Deutschen Reichstag vor aller Welt erklärte: „Die Auffassung, als wenn die Kriegsschulden, die wir bezahlen müssen, eine Folge dieses einen Paragraphen (Art. 231 des Versailler Vertrages) wären anstatt Folge eines verlorenen großen

Weltkrieges, ist eine Torheit, die dem Volk vorgemacht wird.“ Diese Stellungnahme des deutschen Außenministers ist geeignet, die Interessen des deutschen Volkes schwer zu schädigen.

Die deutsche Politik muß das zur Tat werden lassen, was der Reichspräsident von Hindenburg mit seiner Tannenbergbotschaft begonnen hat: „Reinen Herzens sind wir zur Verteidigung des Vaterlandes ausgezogen und mit reinen Händen hat das deutsche Heer das Schwert geführt.“ Aus diesen Worten gilt es, endgültig die Folgerung zu ziehen.

Die im Reichsausschuß für das deutsche Volksbegehren vereinigten Verbände und Parteien legen daher den Gesetzentwurf gegen die Versklavung des deutschen Volkes (Freiheitsgesetz) vor, dessen Annahme durch den Volksentscheid uns, unsere Kinder und Enkel von der Kriegsschuldfrage befreien und vor den Folgen des Pariser Tributplanes bewahren soll.

Die besondere Begründung des Volksbegehrens.

Begründung zu § 1:

Der Gesetzentwurf verlangt den Widerruf des Kriegsschuldanerkenntnisses nicht nur aus Gründen der nationalen Ehre und der geschichtlichen Wahrheit, sondern vor allem auch um deswillen, weil auf der Kriegsschuldfrage die Tributforderungen aufgebaut sind (vgl. die Allgemeine Begründung).

Der § 1 soll auf deutscher Seite die Voraussetzung für ein erfolgreiches Vorgehen in dieser Richtung schaffen, während in § 2 Abs. 1 der Reichsregierung die Verpflichtung auferlegt wird, auf die förmliche Beseitigung der Kriegsschuldfrage aus dem geltenden internationalen Rechte hinzuwirken.

Die Bestimmung des § 1 soll demnach die deutsche Auffassung von der Kriegsschuldfrage durch einen inneren staatsrechtlichen Akt in programmatischer Form festlegen und damit Grundlinie und Richtschnur für die Führung der deutschen Außenpolitik geben.

Die Vorschrift, diese Grundauffassung in feierlicher Form den auswärtigen Mächten zur Kenntnis zu bringen, soll gegenüber den bisherigen unzureichenden diplomatischen Akten der deutschen Politik sicherstellen, daß die von Herrn Reichspräsidenten in der historischen Rede von Tannenberg verkündete deutsche Auffassung in einer der entscheidenden Bedeutung der Frage entsprechenden und von der Politik der fremden Mächte nicht länger zu übersehenden Form notifiziert wird.

Begründung zu § 2:

Der § 2 setzt der deutschen Politik das positive Ziel, die gemäß § 1 verkündete deutsche Auffassung zur völkerrechtlichen Anerkennung zu bringen.

In staatsrechtlicher Beziehung stellt der § 2 keine Änderung der geltenden Verfassung dar und hebt kein geltendes Gesetz auf. Er enthält keinen Eingriff in den Haushaltsplan und ist kein Abgabengesetz.

Der § 2 knüpft bewußt an das Gesetz über die Londoner Konferenz vom 30. August 1924, und zwar an dessen § 3 a, an und erweitert die darin der Reichsregierung gestellten Aufgaben ohne Außerkraftsetzung der Bestimmungen dieses § 3 a. Das Gesetz vom 30. August hat seinerzeit die Zustimmung des Reichstags gefunden und ist von dem damaligen Reichspräsidenten verkündet worden.

Unter besetzten Gebieten wird auch das Saargebiet mit einbegriffen.

Begründung zu § 3:

Jede Übernahme von Lasten, die auf dem Kriegsschuldanerkenntnis beruht, wird durch den § 3 Abs. 1 verboten, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob ausdrücklich auf Artikel 231 des Versailler Vertrags Bezug genommen wird oder nicht.

Der Absatz 2 des Paragraphen 3 hebt den jetzt im Vordergrund stehenden Fall solcher Belastung hervor, nämlich den Pariser Sachverständigenplan (sogenannten Young-Plan) und die darauf beruhenden Haager Abmachungen. Soll also dem deutschen Volke eine Entscheidung über den neuen Tributplan noch ermöglicht werden, so muß der Volksentscheid stattfinden, bevor die Abmachungen der Beschlußfassung des Reichstags unterliegen.

Würde anders verfahren, so würde dies der Verfassung widersprechen. Nach ihren Bestimmungen, namentlich nach der grundlegenden Bestimmung des Artikel 1 Abs. 2 („Die Staatsgewalt geht vom Volke aus“), ist der Volksentscheid den Beschlüssen des Reichstags übergeordnet.

Begründung zu § 4:

Sinn und Zweck des § 4 ist, die Methode unmöglich zu machen, durch die in den letzten sechs Jahren insbesondere der Reichsaußenminister wiederholt die Reichsregierung, den Reichspräsidenten und den Reichstag vor „vollendete Tatsachen“ gestellt hat. Es wurden Verträge im Ausland „paraphiert“. Die Verweigerung der Ratifikation wurde alsdann mit Rücksicht auf die außenpolitische Lage für bedenklich erklärt. Die Entschlußfreiheit der verfassungsmäßig entscheidenden Instanzen, namentlich des Reichspräsidenten, der nach Artikel 45 der Reichsverfassung das Reich völkerrechtlich zu vertreten hat, war damit tatsächlich aufgehoben.

Künftig dürfen solche Verträge, die die Lasten des deutschen Volkes anerkennen oder erhöhen, auf diesem unzulässigen und fehlerhaften Wege nicht mehr zustande kommen.

Dann erst wird das Recht des Reichspräsidenten, Verträge mit auswärtigen Mächten zu schließen, wieder praktisch wirksam werden.

Auch die Bestimmung des § 4 hebt in keiner Richtung bestehendes Recht auf. Sie stellt den Verstoß gegen § 3 Abs. 1 unter die gleiche Strafe wie den Tatbestand des § 92 Nr. 3 RStGB. Der § 4 sichert also lediglich den Zweck des Gesetzes.

Die Bestimmung, daß außer den politisch verantwortlichen Kabinettsmitgliedern auch Bevollmächtigte, z. B. Beamte des diplomatischen Dienstes, Sonderbevollmächtigte usw. unter die Strafandrohung des § 4 fallen, hat ihren Grund in der Erwägung, daß auch derartige Bevollmächtigte in der Lage sein können, die Reichspolitik in ähnlicher Weise festzulegen wie Reichskanzler oder Reichsminister.

Begründung zu § 5:

Die Bestimmung des § 5 entspricht der in der deutschen Gesetzgebung herrschenden Übung.

gez. Franz Seldte

gez. Hugenberg

[Anlage 3:]⁷

Gelegentlich der Ministerbesprechung im Reichsministerium des Innern am 14. Oktober haben Sie, Herr Reichsminister, mich gebeten, Ihnen meine Auffassung über folgende das Volksbegehren betreffenden Fragen mitzuteilen:

– I.

Ist der Entwurf eines Gesetzes gegen die Versklavung des deutschen Volkes verfassungswidrig?

– II.

Welche Beteiligung und welche Mehrheit würden im Falle eines Volksentscheids zur Annahme des Gesetzes erforderlich sein?

I.

Die Frage, ob der erwähnte Gesetzentwurf verfassungswidrig ist, beurteile ich für die einzelnen Bestimmungen des Entwurfs wie folgt:

§ 1

a) Die Bestimmung steht im Widerspruch mit Artikel 45 der Reichsverfassung. Nach Artikel 45 vertritt der Reichspräsident das Reich völkerrechtlich. Wenn im § 1 die Reichsregierung verpflichtet wird, den auswärtigen Mächten in feierlicher Form Kenntnis davon zu geben, daß das erzwungene Kriegsschuldanerkennnis des Versailler Vertrags der geschichtlichen Wahrheit widerspricht, auf falschen Voraussetzungen beruht und völkerrechtlich unverbindlich ist, so wird sie damit beauftragt, eine

⁷ Dem RIM vom RJM am 24. 10. zugesandt.

völkerrechtliche Erklärung für das Reich abzugeben, die nach Artikel 45 ausschließlich der Reichspräsident abgeben kann.

b) Die Bestimmung des § 1 enthält einen Eingriff der Gesetzgebung in die auswärtige Politik: Die Gesetzgebung ergreift die Initiative für eine den auswärtigen Mächten gegenüber namens des Reichs abzugebende völkerrechtliche Erklärung. Geht man davon aus, daß die Reichsverfassung sich auf dem Grundsatz von der Trennung der Gewalten aufbaut, so stehen einer derartigen Initiative der Gesetzgebung verfassungsrechtliche Bedenken entgegen: es ist nach der Verfassung Sache des Reichskanzlers, die Richtlinien der Politik zu bestimmen (Artikel 56 der Reichsverfassung) und Sache des Reichspräsidenten, völkerrechtliche Erklärungen abzugeben (Artikel 45 der Reichsverfassung). Für die Zulässigkeit einer solchen Initiative der Gesetzgebung hat der Reichsausschuß für das Volksbegehren sich auf § 3 a des Gesetzes über die Londoner Konferenz vom 30. August 1924 (Reichsgesetzbl. II S. 289) berufen. Dem kann man entgegenhalten, daß der § 3 a des Gesetzes über die Londoner Konferenz, wie sich aus seiner Entstehungsgeschichte unzweideutig ergibt, keinen Gesetzesbefehl enthalten, vielmehr nur der Tatsache feierlichen Ausdruck geben sollte, daß nach übereinstimmendem Willen von Reichstag und Reichsregierung eine Reihe selbstverständlicher außenpolitischer Wünsche der Erfüllung entgegengebracht werden möchte. In diesem Sinne hat damals im Reichstag auch der Abgeordnete Koch-Weser sich geäußert und dabei gewisse staatsrechtliche Bedenken gegen die Einfügung des § 3 a in das Gesetz geltend gemacht (vgl. Stenografischer Bericht über die 25. Sitzung vom 27. August 1924 Bd. 881 S. 985 der Verhandlungen des Reichstags).

§ 2

Es gilt das zu § 1 unter b) Gesagte.

§ 3

Durch die Bestimmung des § 3 wird dem Leiter der auswärtigen Politik eine bestimmte Politik und dem zum Abschluß von Verträgen mit auswärtigen Mächten berufenen Organ der Abschluß bestimmter Verträge verboten. Die Entscheidung darüber, ob die Bestimmung mit der Reichsverfassung vereinbar ist, hängt ebenso wie bei § 1 (unter b) und 2 davon ab, ob die Gesetzgebung befugt ist, Vorschriften für die Führung der auswärtigen Politik zu geben. Der Unterschied zu §§ 1 und 2 liegt darin, daß dort die Gesetzgebung die Initiative ergreift, während hier die Initiative der verfassungsmäßig berufenen Organe, des Reichskanzlers und des Reichspräsidenten ausgeschlossen wird.

§ 4

Die Strafandrohung des § 4 hat keine selbständige Bedeutung; sie verstärkt nur das in § 3 ausgesprochene Verbot. Wenn hier neben dem Reichskanzler und den Reichsministern „*deren Bevollmächtigte*“, die ... Verträge mit auswärtigen Mächten zeichnen“ mit Strafe bedroht werden, so ist die Vorschrift, wenn man nicht annehmen will, daß sie sich auf Bevollmächtigte des Reichspräsidenten beziehen soll, insoweit gegenstandslos; der Reichskanzler und die Reichsminister können niemand dazu bevollmächtigen, Verträge mit auswärtigen Mächten zu zeichnen. Man wird die Bestimmung aber nicht deswegen als „verfassungswidrig“ bezeichnen können, weil an einen nach der Verfassung nicht möglichen Tatbestand eine Straffolge geknüpft wird.

II.

Für die Entscheidung der Frage, welche Beteiligung und welche Mehrheit im Falle eines Volksentscheids über den Gesetzentwurf zur Annahme des Gesetzes erforderlich wären, sind die Bestimmungen der Artikel 75 und 76 der Reichsverfassung maßgebend.

Ist das Gesetz verfassungswidrig, so ist nach Artikel 76 Abs. 1 die Zustimmung der Mehrheit der Stimmberechtigten erforderlich. Nach dem Gesagten ist das Gesetz verfassungswidrig.

Hält man das Gesetz nicht für verfassungswidrig, so würde zu seiner Annahme die einfache Mehrheit der Abstimmenden genügen. Es müßte sich jedoch gemäß Artikel 75 an der Abstimmung die Mehrheit der Stimmberechtigten beteiligen, da ein Beschluß des Reichstags – Ablehnung des auf Grund des Volksbegehrens vorgelegten Gesetzentwurfs – außer Kraft gesetzt werden müßte. Das auch die Ablehnung eines auf Grund eines Volksbegehrens vorgelegten Gesetzentwurfs durch den Reichstag

als „Beschluß des Reichstags“ im Sinne des Artikel 75 der Reichsverfassung anzusehen ist, entspricht der herrschenden Auffassung und der Staatspraxis. Für diese Auslegung des Artikel 75 der auf Grund eines Antrags Waldstein und Genossen bei der 3. Lesung in die Fassung aufgenommen ist, spricht auch die Begründung, die der Antragsteller in der 71. Sitzung der Nationalversammlung für seinen Antrag gegeben hat (vgl. Sten. Berichte 71. Sitzung S. 2156 ff.). Für die Mitteilung Ihrer Auffassung, Herr Reichsminister, wäre ich dankbar.

gez. von Guérard

Zitierhinweis

Nr. 341 Der Reichsminister des Innern an die Reichsminister. 5. November 1929 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 1106–1115 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D341>